

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อา คเนย์ธน  
กิจ

โจทก์

นาย แก้ว รัชตสวรรค์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกเงินกู้และเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทน เบิกความตอบคำถามค้านและคำถามดิงว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยในเรื่องที่ จำเลยนำตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมาขายลดให้โจทก์นั้นเป็นการตกลงกันปากเปล่า และ โจทก์ก็ไม่ได้นำเรื่องการขายลดมาลงในสมุดบัญชีเงินสดรายวันในวันที่มีการขายลด แต่เพียงจะนำมาลงบัญชีหลังจากนั้นเกือบหนึ่งเดือน ดังนี้ เป็นเรื่องที่คู่กรณีไม่น่าจะ ตกลงกันเพียงวาจา หากแต่ควรทำเป็นสัญญามีหลักฐานให้ปรากฏด้วยตัวหนังสือ เนื่องจากตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมีจำนวนเงินสูงมากถึงสองล้านบาทเศษ และการที่ โจทก์ไม่ได้มีการลงรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในบัญชีเงินสดประจำวันในวันเดียวกัน ก็เป็นข้อพิรุธได้ว่า ได้มีการตกลงกันจริงหรือไม่นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วย ว่า ลายมือชื่อของผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งเป็นภาษาไทย และโจทก์อ้างว่าเป็น ลายมือที่แท้จริงของจำเลยนั้นมีลักษณะแตกต่างจากลายมือชื่อภาษาไทยของจำเลย ซึ่งทำขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณหกปี และจำเลยก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยมา นานแล้ว ในการติดต่อธุรกิจกับโจทก์ จำเลยลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษเสมอมา การที่โจทก์มิได้ตรวจสอบหรือทักท้วงในการที่จำเลยลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยใน ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทอันเป็นลายมือชื่อต่างภาษากับลายมือชื่อตัวอย่างของจำเลยที่

ให้ไว้กับโจทก์ทั้งที่มูลค่าแห่งนี้มีจำนวนสูง ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมีภาระการพิสูจน์จึงยังไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทไว้กับโจทก์.

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยได้ตกลงกันให้จำเลยขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินกับโจทก์ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยและจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 49646 ตำบลแสมดำ (บางบอน) อำเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ไว้กับโจทก์ เพื่อเป็นประกันหนี้ที่เกิดจากการขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินของจำเลย 1,000,000 บาท และจำเลยมีเงินฝากไว้กับโจทก์ จำนวน 500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ยอมให้หักกลบลบหนี้ได้ ต่อมา จำเลยได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินมาขายลดไว้กับโจทก์ จำนวน 2,351,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีครบกำหนดชำระแล้ว จำเลยผิดนัด โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงได้นำเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 524,667.81 บาทมาหักกลบลบหนี้แล้ว ปรากฏว่าจำเลยคงค้างเงินต้นและโจทก์ได้ทวงถามจำนวนหนี้ที่ค้างและบอกกล่าวบังคับจำนอง จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 2,496,001 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนกว่าจะครบถ้วน

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยขอร้องเงินเพื่อขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินกับโจทก์ ไม่เคยนำตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทตามฟ้องไปขายลดแก่โจทก์ลายมือชื่อที่ปรากฏในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแตกต่างจากลายมือชื่อที่โจทก์กล่าวอ้างว่าเป็นของจำเลย

จำเลยได้ทำสัญญาจำนองจริง แต่หาใช่ทำเพื่อเป็นประกันหนี้จากการขายลดตัวสัญญา  
ใช้เงินไม่ จำเลยไม่เคยยินยอมให้อำนาจเงินฝากของจำเลย ซึ่งเป็นตัวสัญญาใช้เงิน  
จำนวน500,000 บาท เป็นประกันการชำระหนี้ที่จำเลยมีต่อโจทก์หรือยอมให้โจทก์  
หักกลบลบหนี้ โจทก์คิดดอกเบี้ยผิดพลาด ตัวสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีมูลหนี้ ขอ  
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน2,496,001  
บาท พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออก  
ขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยเป็น  
ลูกค้าโจทก์ประเภทขายลดตัวเงิน จำเลยจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับโจทก์  
เป็นหลักประกันในวงเงิน 1,000,000บาท ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 และ  
จำเลยฝากเงินจำนวน 500,000 บาทไว้กับโจทก์ โดยโจทก์ได้ขายตัวสัญญาใช้เงินให้  
แก่จำเลย ตามเอกสารหมาย จ.6 จำเลยได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อของจำเลยไว้กับ  
โจทก์เป็นภาษาอังกฤษ ตามเอกสารหมาย จ.7 ตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ตามเอกสาร  
หมาย จ.8 ปรากฏลายมือชื่อผู้ออกตัวเป็นภาษาไทย ปัญหาในชั้นแรกคงมีว่า จำเลย  
ได้ขายลดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายฐาตุร ชิต  
เมธา ผู้จัดการแผนกเงินกู้ของโจทก์และเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์  
เบิกความว่า จำเลยฝากเงินไว้กับโจทก์จำนวน 500,000 บาท โดยโจทก์ขายตัว

สัญญาใช้เงินลงวันที่12 ตุลาคม 2527 คือเอกสารหมายเลข จ.6 ให้แก่จำเลย ทั้งจำเลยได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้กับโจทก์ ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.7 ต่อมาวันที่ 2 สิงหาคม 2528 จำเลยได้นำตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ตามเอกสารหมายเลข จ.8 มาขายลดให้แก่โจทก์แล้วไม่ชำระเงินตามกำหนด ขณะเดียวกันพยานก็ตอบคำถามค้านและคำถามตั้งว่า การที่โจทก์ให้จำเลยออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อขายลดให้โจทก์ภายในวงเงิน2,500,000 บาท นั้น เป็นการตกลงกันปากเปล่า และโจทก์ไม่ได้ลงบัญชีในสมุดบัญชีเงินสดรายวันว่ามีการขายลดตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยแล้วเพราะจำเลยไม่ได้นำดอกเบียมาชำระในวันนั้น โจทก์เพิ่งลงบัญชีในวันที่ 27 สิงหาคม 2528 จึงเห็นได้ในประการแรกว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยในเรื่องการขายลดตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีจำนวนเงินสูงมากเช่นนี้ คู่กรณีไม่น่าที่จะตกลงกันเพียงวาจา หากแต่ควรทำเป็นสัญญามีหลักฐานให้ปรากฏด้วยตัวหนังสือให้ชัดเจน แม้จะมีสายงานทางการประกอบธุรกิจการค้าเป็นที่น่าไว้วางใจกันเพียงใดก็ตาม การที่โจทก์ไม่ได้มีการลงรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในบัญชีเงินสดประจำวันของโจทก์ ก็เป็นเหตุประกอบให้มีข้อพิรุธสงสัยว่า ได้มีการตกลงกันดังกล่าวถึงตัวสัญญาใช้เงินพิพาทจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ตัวอย่างของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.7 มีลักษณะตรงกันกับลายมือชื่อของจำเลยที่อยู่ด้านหลังเอกสารหมายเลข จ.6 นั้นเอง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลายมือชื่อตัวอย่างของจำเลยกับลายมือชื่อผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ซึ่งโจทก์กล่าวอ้างว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของจำเลยนั้น เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า ลายมือชื่อตัวอย่างของจำเลยเป็นลายมือชื่อสะกดด้วยอักษรวิธีภาษาอังกฤษ ส่วนลายมือชื่อผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาท อ่านได้ความเป็นภาษาไทย มีลักษณะการเขียนคล้ายคลึงกับลายมือชื่อผู้รับเงินในเอกสารหมายเลข จ.21 และลายมือชื่อด้านหลังเช็คเอกสารหมายเลข จ.26 แต่ก็มีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันกับลายมือชื่อของจำเลยที่จำเลยยอมรับ ตามเอกสารหมายเลข จ.32 ซึ่งทำขึ้นตั้งแต่ปี 2522 จำเลยจึงยืนยันว่าลายมือชื่อผู้ออกตัวสัญญาใช้

เงินพิพาท ไม่ใช่ของจำเลยจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยมานานแล้ว จำเลยติดต่อธุรกิจกับโจทก์ก็ใช้ลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษเสมอมา ซึ่งก็ปรากฏในท้องสำนวนเช่นกันว่า จำเลยลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษโดยตลอดยิ่งกว่านั้น ในประการที่โจทก์ฟ้องและนำสืบว่า จำเลยขายลดตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์โดยลงลายมือชื่อจำเลย แต่เป็นลายมือชื่อต่างภาษากับลายมือชื่อตัวอย่างของจำเลยที่ได้ให้ไว้กับโจทก์โดยที่โจทก์มิได้มีการตรวจสอบหรือทักท้วงในกรณีผิดแผกแปลกไปจากสภาพปกติธรรมดาเช่นนี้แต่ประการใด ทั้ง ๆ ที่มูลค่าแห่งการก่อหนี้ก็เป็นจำนวนสูง ก็ย่อมแสดงเหตุและผลให้ปรากฏว่าข้อเท็จจริงน่าจะเป็นไปตามที่จำเลยนำสืบต่อสู่มากกว่า ศาลฎีกาจึงเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์คดีเท่าที่นำสืบมา ยังหาไม่น่าหนักมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยต่อไป"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(เรียงธรรม ลัดพลี-บุญส่ง วรรณกลาง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ